

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة، يوم الأربعاء ٢٥ أبريل ٢٠١٢ م ، الموافق ٤ جمادى الثانية ١٤٣٣ هـ،
برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور
الستري، وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني، والدكتور محمد
المشهداني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، أعضاء المحكمة الدستورية .
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٠٩/٢) لسنة (٧) قضائية .
المقامة من:

زيون عبدالواحد عبدالرحمن .

وكيلتها المحامية رباب العريض .

ضد:

١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .

٢- الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

ويمثلهما جهاز قضايا الدولة .

الإجراءات

بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٠٩ ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة
الدستورية طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (١١٥) من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦ ، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات
وأتعاب المحاماة .

وقدم ممثل الحكومة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية
بالمصروفات . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة
النطق بالحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن المدعى عليها الثانية ، قد أقامت الدعوى المدنية رقم (٢٠٠٦/٦٢٣٥) أمام المحكمة الكبرى المدنية الثالثة ابتغاء القضاء بإلزام المدعية وآخرين بالتضامن بدفع مبلغ قدره ٩.٥٣١.١٧٨ ديناراً ، وذلك على سند من القول بأن هذا المبلغ يمثل الاشتراكات التأمينية المستحقة لمصلحة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على المنشأة التي تعاقبت ملكيتها بين المدعى عليهم في الدعوى الموضوعية .

ولدى تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، تقدمت المدعية بجلسة ٢٣/٠٩/٢٠٠٨ بمذكرة بدفاعها ضمنيتها الدفع بعدم دستورية نص المادة (١١٥) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦ ، وبجلسة ١٣/٠٥/٢٠٠٩ أثارت المدعية الدفع بعدم دستورية المادة نفسها .

وبجلسة ١٨/٠٦/٢٠٠٩ قررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى إلى تاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٠٩ والإذن للمدعية برفع دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (١١٥) من قانون التأمين الاجتماعي ، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة .

وحيث إن ممثل الحكومة تقدم بمذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات وذلك على سند من القول بأن الدستور قد حرص على دعم التأمين الاجتماعي، حيث ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين في الحدود التي يبينها القانون ، وذلك من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطلانهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم ، وأن ضمان الرعاية التأمينية ، إنما يكون أصلاً من خلال الدولة التزاماً من جانبها بأن توفر لهذه الرعاية بيئتها وأسبابها وفقاً لنص المادة (٥/ح) من الدستور ، وهذا لا يعني أن تنفرد الدولة وحدها بتحمل أعباء متطلبات التأمين الاجتماعي ، لأن ذلك يعد تقويضاً لركائز التضامن الاجتماعي ، بل يجب أن يتضافر معها القادر من مواطنيها في مجال النهوض بها ، وذلك من خلال إسهامهم في تمويل تكاليف هذه الرعاية ، كذلك فإنه من المقرر أن سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هي سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وأن الملكية لم تعد حقاً مطلقاً ولا هي عصية على التنظيم التشريعي فيسوغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية .

ومن حيث إن المدعية تنعى على نص المادة (١١٥) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦ ، مخالفته للمادة (٩) من دستور ٢٠٠٢ المعدل ،

المقابلة للمادة (٩ فقرة ج ، د) من دستور ١٩٧٣ ، بما تضمنته من اعتداء على حق الملكية. وحيث إن المادة (١١٥) من قانون التأمين الاجتماعي الطعينة تنص على أن : ((لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة العامة حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو دمجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق وأصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة العامة)) .

وحيث إن الدستور المعدل قد حرص وفق حكم المادة (٥ فقرة ج) على دعم وتعزيز دور التأمين الاجتماعي حيث ناط بالدولة كفالة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين بجميع فئاتهم في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتيم أو الترميل أو البطالة، كما كفل تقديم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداهها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غده ، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً لما أكدته نص المادة (٤) من دستور ٢٠٠٢ المعدل ، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم بما يستصحب ذلك من تهيئة الظروف الأفضل التي تقي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم الرعاية التأمينية ، وتكفل المقومات الأساسية التي يتحرر من خلالها أفراد المجتمع من العوز وينهضون من خلالها بمسؤولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتهم ، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي لحقوق المؤمن عليهم الذي كفله المشرع بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ، وفي هذا النطاق يكون مُجافياً لأحكام الدستور مُنافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها ، أو يعود بها إلى الوراء ، وإذ أكد قانون التأمين الاجتماعي وفق حكم المادة (١١٥) منه مسؤولية الخلف التضامنية مع صاحب العمل السابق وأصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فإن هذا التنظيم الذي قرره المشرع يعد ضماناً جوهرياً للحفاظ على أموال الهيئة إلى جانب الضمانات الأخرى التي تناولها المشرع بالتنظيم ، وأبرزها ما قرره المادة (١١٣) من حق امتياز لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفى بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، وكذلك ما قرره المادة (١١٤) من اعتبار جداول المبالغ المستحقة للهيئة العامة والمصدقة رسمياً صكاً رسمياً صالحاً لإجراء الحجز التحفظي ، مما يتأكد معه أن ما قرره المشرع من ضمان لتحصيل الاشتراكات المستحقة

على المنشأة وفق حكم المادة (١١٥) من قانون التأمين الاجتماعي ، كون هذه الاشتراكات هي ركيزة التمويل الأساسية لنظام التأمين الاجتماعي قد جاء بهدف إضفاء الحماية الكافية لأموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

وحيث إن المدعية تنعى على نص المادة (١١٥) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦ مخالفته للمادة (٩) من الدستور بما تضمنته من اعتداء على حق الملكية ، فهذا النعي مردود بأن الدستور المعدل حرص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على صون الملكية الخاصة وكفالة عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وفي الحدود والقيود التي أوردتها ، وذلك باعتبار أنها في الأصل مترتبة على الجهد الخاص للأفراد ، وتعود إليهم ثمارها ، ويختصون دون غيرهم بالأموال التي يملكونها ، ولما كانت الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة الوطنية التي لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة ، إلا أن الملكية مع ذلك لم تعد حقاً مطلقاً ، عصياً على التنظيم ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهي قيود يتحدد نطاقها وممرها في ضوء الأغراض التي ينبغي توجيهها إليها ، وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية في ضوء أحكام الدستور ، مستهدياً في ذلك بوجه خاص بالقيم التي ينحاز إليها المجتمع ، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها ، لا تعتبر مقصودة لذاتها ، بل غايتها خير أفراد المجتمع .

وحيث إن الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية تبرز جلية في مجال أنظمة التأمين الاجتماعي بما تفرضه من قواعد وأحكام هدفها النهائي الوفاء بالالتزامات المالية الملقاة على هيئة التأمينات الاجتماعية في الحال والمستقبل قبل المؤمن عليهم ، وزيادة الحقوق والمزايا التأمينية التي تقدم إليهم ، كون نظام التأمين الاجتماعي يقوم بشكل رئيسي على التمويل الذاتي الذي يتمثل في الاشتراكات التي يدفعها كل من العمال المؤمن عليهم وأصحاب العمل.

وحيث إن المشرع في مجال تنظيم الالتزامات المالية الملقاة على عاتق أصحاب العمل قد نص في المادة (١١٥) من قانون التأمين الاجتماعي المطعون عليها بعدم الدستورية ، على ضمانه جوهرية لحماية أموال ومستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية وحصولها على كامل حقوقها ، فألى جانب ضمان المنشأة لجميع مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية ، في أي يد كانت هذه المنشأة ، فقد أضاف المشرع وفق حكم المادة (١١٥) إلى جانب ضمان المنشأة نوعاً من التضامن بين السلف والخلف ، بحيث يصبح المالك الجديد للمنشأة

المبيعة مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن الوفاء بجميع المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية، وخلافة المشتري التضامنية مع البائع تكون في حدود الالتزامات الخاصة بما يخلفه فيه ، ولا تمتد إلى التزامات البائع الأخرى.

وحيث إنه لما كان تضامن الخلف مع سلفه في تحمل الالتزامات المالية المستحقة على المنشأة ينبع أساساً من كون هذه الالتزامات تعتبر من مقومات المنشأة التي يمكن للخلف الخاص أن يعلم بها وقت انتقال ملكية المنشأة إليه، بالذات أن المقابل المادي لبيع المنشأة وانتقالها إلى الخلف يدخل في حسابانه مقدار الالتزامات المالية التي على المنشأة ، وبالتالي يتميز مقدار المقابل المادي للمنشأة وفقاً للالتزامات المثقلة بها التي تتحملها المنشأة .

وحيث إذ كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة في اتجاه عام تبناه المشرع أمداً طويلاً سعياً منه إلى ضمان مستحقات هيئة التأمينات وتأكيداً منه لمقتضى ما نص عليه الدستور في المادة (٥ فقرة ج) من كفالة الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين ، فإنه بذلك لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية ، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدمه جل خصائصه ، وإذ كان ذلك وكان رائد المشرع في تقرير تضامن الخلف مع السلف في سداد مستحقات الهيئة ، هو تقرير ضمانه أساسية لتحصيل المستحقات المالية للهيئة ، وتمكين هيئة التأمينات الاجتماعية من الاضطلاع بالأعباء الملقاة على عاتقها حيال المؤمن عليهم ، التي تصب في المحصلة النهائية في توفير حياة كريمة لهم تقيهم العوز ، وتساعدهم على القيام بأعبائهم المعيشية ، والمشرع بذلك كله يكون قد استلهم أغراضاً اقتضاها الصالح العام .

وحيث إذ كان ما تقدم ، وكان النص الطعين لا يشكل اعتداء على حق الملكية ، وإنما هو تنظيم تشريعي توخى المشرع من خلاله وفي ضوء الموازنة التي أجراها ما ارتآه حماية لمصالح جديرة بالحماية ، فهو بذلك يكون متوافقاً وأحكام الدستور ، متسقاً مع مقاصده ، ومحافظاً على حقوق المؤمن عليهم ، ومعززاً لدور الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الحفاظ على أموال المؤمن عليهم ، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة